

1520551-87.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Carlos de Campos Machado Junior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 19ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/07/2022

... - Assunto

Processo Digital - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Indiciado:

WALLACE S SILVA

Vistos.

Wallace Silva foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput",
artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/2006, e artigo 61, inciso II,
letra "j", do Código Penal, porque no dia 25.08.2021, ...

C.C.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

19ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1520551-87.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1520551-87.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Processo Digital - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Indiciado:

WALLACE S SILVA

Vistos.

Wallace Silva foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/2006, e artigo 61, inciso II, letra "j", do Código Penal, porque no dia 25.08.2021, por volta das 10:45 horas, na Rua Salvador de Mesquita, Sapopemba, agindo em concurso com o adolescente João Victor Gomes de Oliveira, traziam consigo e guardavam, para fim de tráfico, 108 porções de maconha, 52 invólucros de cocaína, 137 porções de crack e 05 frascos de lança perfume.

A fls. 82/83 foi concedida liberdade provisória ao réu, com alvará de soltura cumprido a fls. 104/109.

Na instrução foram ouvidas duas testemunhas de acusação, seguindo-se o seu interrogatório.

As partes debateram em audiência, o MP requerendo a condenação e a defesa a absolvição.

É o relatório.

Decido.

A materialidade delitiva está consubstanciada a fls. 32/33, 39/41 e 123/125.

Os PMs Marcos e Alessandro informaram que estavam em patrulhamento, quando avistaram dois indivíduos parados, os quais, ao perceberem a viatura, puseram-se em fuga. Foram abordados, sendo que o réu trazia consigo um estojo e o menor uma sacola, ambos com drogas, mas de espécies diferentes. Marcos lembrou-se que o réu tinha ainda a quantia de R\$ 195,00, em notas trocadas. Ambos confessaram informalmente a prática do tráfico.

Assim, a versão dada em juízo por Wallace de que sua casa foi invadida pelos policiais e que não estava com droga nem dinheiro, mas sim o menor, a quem não conhecia, é inverossímil e não pode ser aceita.

Note-se que o próprio réu afirmou também não conhecer os policiais, que assim não tinham motivo algum para querer incriminá-lo de forma gratuita.

A causa de aumento pelo envolvimento de menor é aplicável por sua natureza objetiva, como se depreende de fls. 08.

Fica afastada a agravante da calamidade pública, em não provado que o réu se valeu dessa circunstância para a prática delitiva.

Isso posto, julgo PARCIALMENTE procedente a ação penal, para condenar o réu Wallace Silva como incurso no artigo 33, "caput", c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Passo a dosimetria da pena.

O réu é primário e de bons antecedentes, a fls. 50. Fixo-lhe a pena no mínimo legal de 05 anos de reclusão e 500 dias multa. Faz jus ao benefício do artigo 33, parágrafo 4º, da lei de drogas, reduzindo sua pena em 11/20 pela quantidade, o que perfaz 02 anos e 03 meses de reclusão e 225 dias multa.

Em função da causa de aumento pelo envolvimento de menor, eleva-se a pena em 1/6, perfazendo em definitivo 02 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão e 262 dias multa, cada um no valor de 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

Considerando as condições favoráveis do réu, é merecedor de um tratamento mais benéfico, equiparado ao pequeno traficante. Daí, com apoio na jurisprudência do E. STF, substitui-se sua pena privativa de liberdade pela de prestação de serviços à comunidade, por igual período, mais 10 dias multa, adotado o critério acima indicado.

Por paralelismo e melhor adequação, o regime inicial de cumprimento de pena, se o caso, será o aberto.

Faculto-lhe recorrer em liberdade.

Oportunamente, lance-se o seu nome no rol dos culpados.
P.R.I.
São Paulo, 07 de julho de 2022.

Antonio Carlos de Campos Machado Junior
Juiz de Direito